



בית משפט השלום לתעבורה בחיפה

07 ספטמבר 2025

תתע"א 2916-10-23 מדינת ישראל נ' עבדה

דו"ח תעבורה 42250141027

לפני כבוד השופט תומר שלמה בן חמו

מדינת ישראל

המאשימה

נגד

דניאל עבדה ת"ז 208979575

הנאשמים

נוכחים:

ב"כ המאשימה עו"ד מעיין שכטר
ב"כ הנאשם עו"ד שוויקה
הנאשם עצמו סגוריה ציבורית

פרוטוקול

גזר דין

הנאשם הודה והורשע בעבירות של נהיגה בזמן פסילה.
על פי עובדות כתב האישום, בתאריך 28/9/23 נהג הנאשם ברכב בחיפה, למרות שנפסל על ידי בית המשפט ביום 7/9/23 ודבר הפסילה הודע לו ובפסילה עודנה בתוקף.

טיעוני הצדדים

ב"כ המאשימה עמדה על חומרת העבירה הגישה את עברו התעבורתי של הנאשם, עתרה למתחם עונש אשר מתחיל ממאסר על תנאי ועד למאסר בפועל של שנה, פסילה 6-60 חודשים וביקשה למקם את הנאשם בחלקו הבינוני גבוהה של המתחם ולגזור עליו 9 חודשי מאסר ופסילה בפועל של 3 שנים וענישה נלוות.
ב"כ הנאשם טען כי אין לחובתו של הנאשם עבירה דומה בעברו, הפסילה עצמה ניתנה בהעדר הנאשם בבית המשפט, הנאשם סובל מבעיות בריאותיות לא פשוטות בגופו קוצב לב בעיות אורתופדיות ולאור כך אף מקבל קנביס ברשיון.

דיון והכרעה

הערכים החברתיים שנפגעו מביצוע העבירה של נהיגה בזמן פסילה
העבירה של נהיגה בזמן פסילה הינה עבירה חמורה אשר מסכנת את שלום הציבור ומלמדת על זלזול בוטה בהוראות החוק ובית המשפט ופגיעה קשה בערכים של שלטון החוק, כיבוד החוק ובטיחות





בית משפט השלום לתעבורה בחיפה

07 ספטמבר 2025

תתע"א 2916-10-23 מדינת ישראל נ' עבדה

1 התנועה בדרכים. כיבוד פסילה, שהוטלה ע"י בית המשפט (או ע"י רשות אחרת), פסילה אשר נועדה
2 להרחיק נהגים מסוכנים מן הכביש, הוא עמוד התווך של הענישה בתיק הענישה בתיקי תעבורה
3 ובהיעדר אפשרות ממשית לפיקוח על ביצוע הפסילה זה, אין מנוס מתגובה עונשית מחמירה והולמת
4 למי אשר מפר את הוראות הפסילה. יפים לעניין דבריו של בית המשפט העליון:

5 "העבירה אותה עבר המבקש היא חמורה, ועל הדבר לבוא לידי ביטוי
6 בהטלת ענישה מרתיעה. נהיגה בכבישי הארץ בזמן פסילת רישיון
7 טומנת בחובה סיכונים רבים לביטחונם של הנוסעים ושל הולכי
8 הרגל, ובפרט אמורים הדברים נוכח הקטל המתמשך בכבישי הארץ,
9 ונוכח האינטרסים המשמעותיים שנפגעים מביצוע העבירות בהן
10 הורשע המבקש, כמו גם שכיחותן הגבוהה.

11
12 יתר על כן, ולא פחות מכך, נהיגה בפסלות משקפת יחס של זלזול
13 בחיי אדם והיא בבחינת ביזוי החוק וצווי בית המשפט. אדם הנוהג
14 בכביש, על אף שרישיונו נפסל, מוכיח כי לא ניתן להרחיק אותו
15 מהכביש כל עוד הדבר תלוי ברצונו הטוב (רע"פ 410/04 מזרחי נ'
16 מדינת ישראל, (7.3.2004))" (רע"פ 5300/08 אוסאמה סלאמה נ' מ"י
17 [[12.7.18]].

18
19 עוד ר' דבריו של כב' הש' בולוס בעפ"ת 61447-06-21 מדינת ישראל נ' ג'מאל ארחי
20 21.7.21, להלן: "עניין ארחי"):

21 "הענישה המקובלת לעבירה של נהיגה בזמן פסילה, חייבת לבטא את משקלם של
22 הערכים המוגנים שהופרו; כן להעביר מסר תקיף ומרתיע מפני ביצועה. מכאן,
23 ובמספר הזדמנויות ביהמ"ש העליון אישר מתחם עונש הכולל בתוכו מאסר בפועל
24 וגם הטלת מאסר בפועל לתקופה משמעותית (רע"פ 8013/13 אמיר מסעוד נ'
25 מדינת ישראל, [פורסם בנבו] פסקה 13 (18.12.13); רע"פ 7982/13 עדיאל שגן
26 נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (6.1.14); רע"פ 5464/16 דימטרי לייזרוביץ נ'
27 מדינת ישראל, [פורסם בנבו] פסקה 7 (12.7.16); רע"פ 7612/13 שמעון אמסלם
28 נ' מדינת ישראל, [פורסם בנבו] פסקה 9 (18.3.14) (להלן: עניין אמסלם). גישה
29 מחמירה זו באה לידי ביטוי במיוחד באשר לעבריינים בעלי עבר תעבורתי עשיר
30 ובמיוחד כאלה שחזרו וביצעו את העבירה של נהיגה בזמן פסילה למרות קיומו של
31 מאסר מותנה. עבר תעבורתי מכביד ועוד מאסר מותנה שלא הרתיע מצדיקים
32 ענישה הכוללת גם מאסר בפועל אף לתקופות ממושכות (עניין אמסלם, פסקה 9);



בית משפט השלום לתעבורה בחיפה

07 ספטמבר 2025

תתע"א 2916-10-23 מדינת ישראל נ' עבדה

1 [רע"פ 5638/13](#) נכפולגר נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (15.1.2014); [רע"פ](#)
2 [321/14](#) סלאמה נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (26.01.2014); [רע"פ 10424/06](#)
3 לודוויה נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (22.2.07)."

הענישה הנוהגת

6 הענישה בעבירה של נהיגה בזמן פסילה משתרעת על קשת רחבה של עונשים החל ממאסר מותנה
7 (ולעתים אף הארכת מאסר מותנה קודם) ועד לענישה של מספר שנות מאסר (במקרי הקיצון של
8 עבריינים חוזרים), ביחד עם עונש פסילה הנע בין שנה פסילה ועד למספר שנות פסילה בפועל ועונשים
9 נלווים הכל על פי נסיבות המקרה ור' לדוגמא: [רע"פ 5300/18 אוסאמה סלאמה](#) (12.7.18): "אף
10 ההלכה מורה, כי בעבירות של נהיגה בפסילה כי יש להטיל עונשי מאסר לריצוי בפועל (רע"פ 5090/04
11 צאנע נ' מדינת ישראל (31.5.2004))"; [רע"פ 1076-16 חיים כהן](#) (11.2.16) שם אישר בית המשפט
12 העליון מתחם ענישה של "מספר חודשי מאסר ל-20 חודשי מאסר בפועל, ובין שנתיים לחמש שנות
13 פסילת רישיון". [רע"פ 5697-21 ג'מאל ג'אראחי נ' מדינת ישראל](#) (25.8.2021); [רע"פ 2910/20 הייב](#)
14 [מחמוד נ' מדינת ישראל](#) (07.05.20); [רע"פ 1883/19 רועי ביטון נ' מדינת ישראל](#) (28.3.19); [רע"פ](#)
15 [9316/17 נדא שאער](#) (25.12.17); [רע"פ 8438/17 חסן כיאל](#) (30.10.17); [רע"פ 7654/18 עלי עאסלה נ'](#)
16 [מ"י \(29.10.18\); עפ"ת \(חיפה\) 653-10-22 מדינת ישראל נ' עישאן](#) (29.12.22); [עפ"ת \(חיפה\) 16663-](#)
17 [04-18 נוג'ידאת נ' מ"י](#) (10.5.18); [עפ"ת \(חיפה\) 42874-05-18 סיסו נ' מ"י](#) (4.6.18); [עפ"ת \(חיפה\)](#)
18 [36282-10-18 זיאד נ' מ"י](#) (25.10.18); [עפ"ת \(חיפה\) 6597-09-15 מ"י נ' עוקר](#) (21.1.16) - העדפת
19 שיקולי שיקום והארכת מאסר מותנה; [עפ"ת \(חיפה\) 33889-06-16 מ"י נ' חסון חזבון](#) (29.8.16) -
20 העדפת שיקולי שיקום והארכת מאסר מותנה; [עפ"ת \(חיפה\) 567-03-17 מ"י נ' עמאד עתאמנה](#)
21 [\(26.4.17\)](#) - העדפת שיקולי שיקום והארכת מאסר מותנה.

המתחם ההולם

24 במאזן השיקולים הכולל (לרבות חומרת העבירות, נסיבות ביצוען, העובדה שלא נגרם נזק אך מאידך
25 פוטנציאל הנזק הגבוה, הערכים החברתיים עליהם יש להגן והפסיקה הנוהגת), סבורני כי מתחם
26 העונש ההולם נע בין מאסר מותנה לבין 12 חודשי מאסר בפועל, ופסילה בפועל לתקופה של 6 חודשים
27 ועד 5 שנים, ולצדס רכיבי ענישה נוספים.

ענישה הולמת לנאשם – נסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה

30 הנאשם הודה בפתח ישיבת הוכחות ולא בהזדמנות הראשונה, לקח אחריות על מעשיו וחסד זמן
31 שיפוטי יקר.
32 הנאשם הוציא רישיון בשנת 2017 וצבר לחובתו 18 הרשעות קודמות בעבירות חמורות של נהיגה
33 בשכרות עבירה של נהיגה תחת השפעה, נהיגה בקלות ראש, עבירות מהירות ועוד.



בית משפט השלום לתעבורה בחיפה

07 ספטמבר 2025

תתע"א 2916-10-23 מדינת ישראל נ' עבדה

כן יש להתחשב במצבו האישי של הנאשם, ובמצבו הבריאותי.
נוכח האמור, מאחר ואין עילה להחמרה מיוחדת עם הנאשם, יש להעמיד את עונשו בחלקו הנמוך של המתחם אך נוכח עברו והעובד כי גם ענישה של מאסרים מותנים לא הועילו ובמקרה זה מתחייבת ענישה של מאסר קצר בעבודות שירות.

סוף דבר

אשר על כן, הנני גוזר על הנאשם כדלקמן:

- אני גוזר על הנאשם 3 חודשי מאסר בפועל, אותם ירצה בעבודות שירות בעמותת זקני הכרמל ברחוב אבא חושי 1 (ליד כיבוי אש), (5 ימים בשבוע, על פי טווח השעות המתאפשר בחוק). על הנאשם להתייצב לתחילת ריצוי עבודות השירות ביום 21.10.25 בשעה 08.00 אצל הממונה על עבודות השירות ביחידת ברקאי – עבודות שירות, שלוחת צפון, מתחם כלא מגידו, צומת מגידו.

מובהר לנאשם, כי במידה שלא יבצע את עבודות השירות בהתאם לדרישות הממונה ו/או יגיע לעבודות השירות כשהוא נתון בגילופין ו/או ישתה אלכוהול במהלך העבודה, תופסקנה עבודות השירות והנאשם ירצה את יתרת עונש המאסר בבית הכלא.

- הנני גוזר על הנאשם עונש מאסר על תנאי לתקופה של 4 חודשים שלא יעבור בתוך 3 שנים עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף או נהיגה בזמן פסילה.

- אני פוסל את הנאשם מלנהוג ו/או מלקבל ו/או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 24 חודשים בפועל.

תחילת הפסילה ביום 7/10/25 עד למועד זה יפקיד הנאשם את רישיון הנהיגה במזכירות בית המשפט או תצהיר תחתיו.

בכל הנוגע לחישוב הפסילה, זה יבוצע ע"י משרד הרישוי לו נתונה הסמכות בעניין, ובמצטבר לכל פסילה אחרת ככל שקיימת.

- אני פוסל את הנאשם מלנהוג ו/או מלקבל ו/או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינה.

- אני דן את הנאשם לתשלום קנס בסך 750 ש"ח.

יש לשלם את חוב הקנס לחשבון המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ברשות האכיפה והגבייה, החל מחלוף 3 ימים מרגע מתן גזר הדין ועד ליום 7/12/25 וזאת באחת מהדרכים הבאות:

- בכרטיס אשראי – באתר המקוון של רשות האכיפה והגבייה, www.eca.gov.il (ניתן לשלם בפריסה של עד 18 תשלומים בהסדר קרדיט) או חפש בגוגל "תשלום גביית קנסות".
- מוקד שירות טלפוני בשרות עצמי (מרכז גבייה) – בטלפון 35592* או בטלפון 073-2055000 (ניתן לפנות לנציגים לקבלת מידע במספרים הללו).



בית משפט השלום לתעבורה בחיפה

07 ספטמבר 2025

תתע"א 2916-10-23 מדינת ישראל נ' עבדה

- במזומן בכל סניף של בנק הדואר – בהצגת תעודת זהות בלבד (אין צורך בשוברי תשלום).
- המזכירות מתבקשת להעביר עותק מפרוטוקול הדיון לממונה על עבודות השירות.
- גזר הדין הוקרא לנאשם באולם בית המשפט.
- זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 45 ימים מהיום.
- ניתנה והודעה היום י"ד אלול תשפ"ה, 07/09/2025 במעמד הנוכחים.

בן חמו

תומר שלמה בן חמו, שופט

